[redacted]　損害賠償請求事件

原告　[redacted]

被告　ＥＮＥＯＳ株式会社

原告第４準備書面

令和６年１１月２５日

東京地方裁判所民事部民事第１９部に係　御中

原告　[redacted]

目次

第１　はじめに　2

第２　原告の主張　3

１　本件訴訟における原告及び被告の主張　3

⑴　原告が主張する被告の違反行為について　3

⑵　被告の主張について　4

⑶　原告の主張について　4

２　被告は、原告に対して行動基準第１１項⑶に違反する行為を行うことで、原告に「本件豪州企業に対するＧＳＴの支払が契約内容に基づいていたか否かを調査しなかった」という誤った事実を認識させていた。　5

⑴　本件豪州企業に対するＧＳＴの支払が契約内容に基づいていたか否かを調査しなかったという誤った事実を認識させる通知を行い、さらに、契約書を確認するという行為は意味がない行為である旨を説明していた。　5

⑵　本件豪州企業へのＧＳＴの支払がＧＳＴに関する定めのない契約に基づくものであると認識させる内容、少なくともそのような認識を促す内容の回答を行っていた。　8

⑶　あたかもＧＳＴの支払に影響したＧＳＴの法改正が存在するかのような情報を原告と共有することで、本件豪州企業に対するＧＳＴの支払が契約内容に基づかないという事実を意図的に原告に隠していた。　9

⑷　豪州子会社が被告の還付請求を代行することで解決したという正当性が疑われる情報を原告と共有することにより、本件豪州企業に対するＧＳＴの支払が契約内容に基づかないという事実を意図的に原告に隠していた。　11
⑸　まとめ　13
3　前回訴訟の確定判決の既判力が本件訴訟に及ばす、実質的な蒸し返しにも当たらない。また、本件訴訟における原告の主張は、信義則に反せず、許される。　13
⑴　本件訴訟訴訟物における通報と前回訴訟訴訟物における通報は同一関係にない。仮に同一の通報とみなすとしても、本件規程に基づく対応事項は、独立関係にあるだけでなく、その対象が異なるため、本件訴訟訴訟物と前回訴訟訴訟物は同一関係にない。　13
⑵　原告は、被告による行動基準第１１項⑶に違反する行為により、調査によって確認されている法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実の存在だけでなく、これに対する対応がなされたのか否かが把握できない状況に置かれていた。　16
⑷　まとめ　18

第１　はじめに

本書に用いる用語の意味は、本書に別段の定義のない限り、被告のコンプライアンスホットライン規程（乙１、本件規程）、令和６年８月９日付の原告第３準備書面までの原告の主張書面及び同日付の被告準備書面（４）までの被告の主張書面に定義するところによる。また、引用文の一部で「＜＜豪州子会社＞＞」のように示している表記は、固有名詞を伏せたものであることを意味する。

原告第３準備書面までの原告の主張書面に記載している「甲２７」を証拠として提出していない理由は、被告が原告に対し、人事部長承認済みのメールで、被告の社内文書を証拠として提出する行為が懲戒処分に該当する可能性があると通知したためである。

第２　原告の主張

１　本件訴訟における原告及び被告の主張

⑴　原告が主張する被告の違反行為について

本件訴訟における原告の主張する被告の違反行為を整理すると以下のとおりである。

原告は、被告が本件規程１．２⑼に定める調査によって確認されている法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実及びその対応について、以下の違反行為が存在したことを主張している。

ア　被告の違反行為１（違反Ａ）

被告は、本件規程３．６⑴に基づく通知において、事実に基づかない本件規程３．６⑴アに定める通知事項を通知したこと、また、以下に示す措置を実行したにもかかわらず、同イに定める通知事項又は同ウに定める通知事項を通知しなかったこと。

- 被告が本件豪州企業に対して支払ったＧＳＴについて本件豪州企業から返金を受けるために実行した措置、及び被告が本件豪州企業からＧＳＴを再度請求されないために実行した措置。
- 被告と本件豪州企業との契約において、「豪州国外の顧客に対するサービス提供費用には、豪州ＧＳＴを課さない。なお、« 本件豪州企業 » がＧＳＴを課すべきと判断すれば、ＧＳＴ込みで請求する権利を有する。」という表示のある契約を結ぶために実行した措置。

イ　被告の違反行為２（違反Ｂ）

被告は、本件規程３．６⑴に基づく通知において、本件豪州企業に対するＧＳＴの支払について「コンプライアンス違反ではない」と結論づけた旨を通知したうえで、その是正措置および再発防止策等に関し、行動基準１１項の⑶に違反する情報を原告と共有したこと。

ウ　被告の違反行為３（違反Ｃ）

契約内容の共有方法又は支払手続における確認作業などの業務プロセスを

適正化するなど、契約内容に基づかない経費支払を未然に防ぐための本件規程３．５に定める是正措置及び再発防止策等を実行していないこと。

⑵　被告の主張について

本件訴訟における被告の主張を整理すると以下のとおりである。

ア　被告の主張１

被告は、行動基準及び本件規程に定める是正措置及び再発防止策に関して、その実行及び通知について、法人としての義務を定めていないと主張している。また、仮に被告が原告の主張するような義務を何者かに対して負っている場合であっても、少なくともその義務は従業員に対して負っている義務ではないと主張している。さらに、行動基準及び被告等に適用されるべき規程類の遵守徹底を図る義務についても、従業員に対して負っている義務ではないとの主張を展開している。（注[1]）

イ　被告の主張２

被告は、原告の請求は前回訴訟の控訴審判決の既判力によって遮断されると主張している。また、仮に既判力が及ばない場合でも、原告は、原告の訴えは信義則に反し許されないと主張している。（注[2]）

ウ　被告の主張３

被告は、本件通報に関する調査結果について、「法令等に違反する事実が確認された場合」又は「法令等に違反するおそれのある事実が確認された場合」のいずれでもないとして、本件規程３．６⑴イ及びウに基づく通知は必要でないと主張している。（注[3]）

⑶　原告の主張について

上記の「被告の違反行為１」、「被告の違反行為２」、「被告の違反行為３」、「被告の主張１」及び「被告の主張３」に関しては、別途、求釈明及び文書送付嘱託を申し立て、その回答を得た後に具体的な主張を述べる。

---

[1] 被告準備書面（３）第２の４⑴、被告準備書面（４）第２の１⑴及び⑵

[2] 答弁書第３の３及び４、被告準備書面（２）第２の１⑵及び⑸

[3] 答弁書第３の５、被告準備書面（３）第２の２⑶及び⑷

また、本書では、上記の「被告の主張２」に対して、主張を述べる。

２　被告は、原告に対して行動基準第１１項⑶に違反する行為を行うことで、原告に「本件豪州企業に対するＧＳＴの支払が契約内容に基づいていたか否かを調査しなかった」という誤った事実を認識させていた。

⑴　本件豪州企業に対するＧＳＴの支払が契約内容に基づいていたか否かを調査しなかったという誤った事実を認識させる通知を行い、さらに、契約書を確認するという行為は意味がない行為である旨を説明していた。

ア　被告の主張においては（注[4]）、「結論づけられたもの」の存在、すなわち本件規程３．６⑴に基づく通知は３回存在している。紛争をめぐる事実関係及び被告の主張の内容を整理すると、本件規程３．６⑴に定める通知事項（調査報告の内容）と本件規程１．２⑹に定める通報情報（通報の内容）との対応関係は、表７に示すとおりである。

表７．本件規程３．６⑴に定める通知事項と本件規程１．２⑹に定める通報情報との対応関係

	（ａ）本件規程３．６⑴に定める通知事項（調査報告の内容）	**（ｂ）本件規程１．２⑹に定める通報情報（通報の内容）**
（ア）	平成28年12月28日の本件規程３．６⑴に基づく通知に係る通知事項。 **（乙１０）**	平成28年9月14日から同年12月16日までの通報に係る情報。 **（甲５、甲８ないし甲１１）**
（イ）	平成29年8月14日の本件規程３．６⑴に基づく通知に係る通知事項。 **（乙１１）**	平成29年1月4日から同年7月31日の通報に係る情報。 **（甲１２ないし甲１８）**
（ウ）	令和元年10月25日の本件規程３．６⑴に基づく通知に係る通知事項。 **（乙１２）**	平成30年11月27日から平成31年3月20日の通報に係る情報。 **（甲２２及び甲２３）**

[4] 答弁書第３の５、被告準備書面（３）第２の２⑶及び⑷

イ　既に述べたとおり（注[5]）、調査過程などにおいて調査補助者に対して告げた通報情報は、本件規程１．２⑹に定める通報情報と実質的に同じである。また、同旨の内容は、消費者庁が公表した「公益通報者保護法に基づく指針（令和３年内閣府告示第１１８号）の解説」５頁の注釈５にも記載されている。**（乙１、注[6]）**

そのため、調査過程などにおいて調査補助者に対して告げた通報情報も表７の**（ｂ）**本件規程１．２⑹に定める通報情報（通報の内容）に含まれる。

ウ　また、本件規程は、通報者が具体的な法令名や条項を明示する旨を定めていない。一般的な通報も通報者が具体的な法令名や条項を明示する必要がないことが消費者庁のウェブサイトに記載されている。　**（乙１、注[7]）**

そのため、具体的な法令名や条項を明示していない通報情報も表７の**（ｂ）**本件規程１．２⑹に定める通報情報（通報の内容）に含まれる。

エ　表７の**（ア）**に示す通知事項（調査報告の内容）には、「直ちにコンプライアンス違反とはいえない」と記載されているものの、「経理部からの回答についてお送りします。」で始まる文章であり、何についてコンプライアンス違反とはいえないのかについては記載されていない。**（乙１０）**

そのため、原告は、本件規程３．６⑴に基づく通知（調査報告）がなされたという認識ができない状況である。

オ　表７の**（イ）**に示す通知事項（調査報告の内容）には、「提示いただいた質問票をもって、« 上司Ａ » に対して、事実確認および対応状況の確認を行った。」と記載されているものの、「質問票」の内容や日付が記載されていないため、「質問票」が特定できない。そもそも、「質問票」という名の

5　原告第１準備書面第１の２⑴

6　「公益通報者保護法に基づく指針（令和３年内閣府告示第１１８号）の解説」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_211013_0001.pdf

7　消費者庁ウェブサイト > 公益通報者保護制度 > Q&A集
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq

つくものは存在していない。**（乙１１）**

そのため、原告は、被告と本件豪州企業との契約の内容について本件規程１．２⑼に定める調査が行われたかどうかについて確認できない状況である。

カ　表７の**（ウ）**に示す通知事項（調査報告の内容）には、被告と本件豪州企業との契約に関する記載は存在しなかった。さらに、原告が令和元年１２月２日に、調査補助者に対して「私が行った２０１６年1月７日の問題提起は「還付手続きに関すること」ではなく、「契約書の内容確認や « 本件豪州企業 » への照会で、請求書の記載に間違いがないかを確認をすること」です。（甲２５の２）」と告げた際、調査補助者が「契約書を確認するという行為は、先に述べた通り対応として意味がない行為ですので、行わなかったとしても対応を怠ったことにはなりません。（甲２５の５）」などと説明して、明確に「契約書上のＧＳＴ条項の有無や記載内容については、結論に関係がありませんのでお調べしません（甲２５の５）」と通知した。

（乙１２、甲２５の２、甲２５の５）

キ　調査補助者が原告に対して令和２年６月２５日付及び同年７月９日付の文書を送付した際にも、本件豪州企業に対するＧＳＴの支払が契約に基づくものかどうかを検討したか否かについては言及せず、被告と本件豪州企業との契約について、平成２７年に締結された契約と平成３０年に締結された契約との違いについて通知することにとどめていた。**（甲２１）**

ク　以上のとおり、被告においては、原告に対し、本件豪州企業に対するＧＳＴの支払が契約内容に基づいていたか否かを調査しなかったという誤った事実を認識させる通知を行い、さらに、契約書を確認するという行為は意味がない行為である旨を説明していた。

⑵　本件豪州企業へのＧＳＴの支払がＧＳＴに関する定めのない契約に基づくものであると認識させる内容、少なくともそのような認識を促す内容の回答を行っていた。

ア　被告は、令和２年６月２５日付の文書で、被告と本件豪州企業との契約を調べた結果を回答するものとして、「⑴　２０１５年１月にＪＸＴＧエネルギーと « 本件豪州企業 » との間で締結された契約書には、ＧＳＴに関する定めはありません。⑵の契約が締結されるまでの間は、⑴の契約に基づき発注が行われていました。（甲２１の１）」と回答した。**（甲２１の１）**

イ　原告の支払手続による本件豪州企業に対するＧＳＴの支払は、以下のとおりである。

- 平成２７年４月の支払手続によるＧＳＴの支払
- 平成２７年１１月の支払手続によるＧＳＴの支払**（甲３）**
- 平成２９年１月から４月の支払手続によるＧＳＴの支払

ウ　上記アの被告の回答は、本件豪州企業に対するＧＳＴの支払が契約内容に基づいていたか否かについて明言を避けているものの、実際には原告の支払手続により本件豪州企業に対してＧＳＴが支払われていたことから、原告に対して本件豪州企業へのＧＳＴの支払がＧＳＴに関する定めのない契約に基づくものであると認識させる内容となっており、少なくともそのような認識を促すものである。

エ　さらに、契約内容におけるＧＳＴ等に関する表示に関しては、令和元年１２月２０日に、調査補助者から、「ご指摘の前提である「契約書にＧＳＴを課す記載がなかった場合、請求書に記載されているＧＳＴは間違いです。」との « 原告 » さんの認識については、「３．添付ワードでいただいた確認事項について」⑴で説明したとおり誤りです。（甲２５の５）」との指摘を受け、原告の認識は誤解に基づくものと告げられていた。**（甲２５の５）**

オ　以上のとおり、被告においては、原告に対し、本件豪州企業へのＧＳＴの支払がＧＳＴに関する定めのない契約に基づくものであると認識させる内

容、少なくともそのような認識を促す内容の回答を行っていた。

⑶　あたかもＧＳＴの支払に影響したＧＳＴの法改正が存在するかのような情報を原告と共有することで、本件豪州企業に対するＧＳＴの支払が契約内容に基づかないという事実を意図的に原告に隠していた。

ア　被告も認めるとおり、表７の**（ア）**に示す通知情報を受けた被告においては、まず、平成２９年２月７日、調査補助者と上司Ａが協議を行い、その後、同年３月９日、ＧＳＴの業務を移管する旨の通知を行うことで、被告と本件豪州企業との間で締結された契約に関する情報から原告を遮断した。**（注[8]）**

ただし、平成２９年１０月１６日の本件部長報告において、「« コンサルティング会社 » に、２０１６年１１月以降ＧＳＴの法改正により、非居住者であるＪＸＴＧエネルギーに対するコンサルタント料の請求にはＧＳＴは含まれないことを確認済み。よって、今後はＧＳＴ込で請求を受けた場合には、上記の点を連絡の上、相手方に修正を依頼。なお、« 本件豪州企業 » には上記の点を連絡し、１７年１月～４月の当社へのＧＳＴ請求分については、５月の請求から１～４月に支払済みのＧＳＴ分を差し引く形で精算済み。（甲２０の１）」という情報については、原告と共有された。**（甲２０の１）**

イ　原告と共有された上記アの情報は、要約すると、平成２８年１１月以降のＧＳＴの法改正により、ＧＳＴの課税対象外となったことを理由に、被告と本件豪州企業との間で、平成２９年５月の本件豪州企業の請求から同年１月から４月にかけてのＧＳＴ支払分を差し引く形で精算したという情報である。

ウ　しかし、被告と本件豪州企業との契約にＧＳＴに関する定めが存在していないことにより、被告は本件豪州企業に対してＧＳＴを支払う義務を負っていない。**（甲２１）**

---

[8] 原告第１準備書面第２の１⑷、被告準備書面（２）第２の１⑷

エ　そのため、本件豪州企業で報告されている「精算済み」は、正確には、本件豪州企業が誤って被告に請求したＧＳＴ分が「返金された」ものである。契約に基づいた特定の支払と契約に基づいた特定の請求を相殺している行為ではないのであるから、「精算済み」よりも「返金された」のほうがより的確な表現である。

オ　要するに、「精算済み」という文言を使用した情報を原告に共有することで、本件豪州企業に対するＧＳＴの支払が契約内容に基づかないという事実を意図的に原告に隠していた。

カ　さらに、原告と共有された上記アの情報は、被告と本件豪州企業との間でＧＳＴ支払分を精算した理由について、「ＧＳＴの法改正」によるものであるという情報である。**（甲２０の１）**

「ＧＳＴの法改正」については、原告が令和元年１２月２日に、調査補助者に対して「今回の件に影響したとされる「２０１６年１１月以降ＧＳＴの法改正」は、どの時点の何の法改正かを具体的に教えてください。（甲２５の２）」と告げた際、調査補助者が「その法改正について調べて « 原告 » さんにお伝えすることが、「コンプライアンス違反ではない」という結論に影響しませんので法務部はそのような調査を行いません。（甲２５の５）」と通知した。**（甲２５の２、甲２５の５）**

キ　そのため、原告と共有された「ＧＳＴの法改正」の存在は、依然として確認できていない。

また、オーストラリア税務局（Australian Taxation Office (ATO)）のウェブサイトで、「GST 2016 amendments」と検索しても、該当する「ＧＳＴの法改正」の存在が確認できない。**（注[9]）**

ク　以上のとおり、被告においては、被告と本件豪州企業との間で締結された契約に関する情報から原告を遮断したうえで、あたかもＧＳＴの支払に影響したＧＳＴの法改正が存在するかのような情報を原告と共有することで、本

[9] オーストラリア税務局のウェブサイト、 https://www.ato.gov.au/

件豪州企業に対するＧＳＴの支払が契約内容に基づかないという事実を意図的に原告に隠していた。

⑷　豪州子会社が被告の還付請求を代行することで解決したという正当性が疑われる情報を原告と共有することにより、本件豪州企業に対するＧＳＴの支払が契約内容に基づかないという事実を意図的に原告に隠していた。

ア　被告の主張によって認められたとおり、被告は、平成２９年８月１４日の調査報告において、本件豪州企業に対するＧＳＴの支払についてコンプライアンス違反ではないと結論づけられた旨を通知した。**（注[10]）**

そのうえで、「業務を « 本件事業部 » 業務グループに移管した上で、還付可能であることを確認している付加価値税の還付を含め、今年度上期を目途に対応完了予定であることを確認した。（乙１１）」という通知で、対応をしている旨を通知した。**（乙１１）**

その後、平成２９年１０月１６日の本件部長報告において、「過年度ＪＸＴＧエネルギーの支払分については « 豪州子会社 » にて１７年９月までに還付請求を実施。また « 豪州子会社 » への還付額について、ＪＸＴＧエネルギーへの戻入れも実施済み。（甲２０の１）」、また、「 « 豪州子会社 » にて還付をうけた過去分のＧＳＴのＪＸＴＧエネルギーへの戻し入れは、雑収入で計上。（甲２０の１）」という情報を原告と共有した。**（甲２０の１）**

さらに、被告も認めるとおり、豪州子会社が平成２９年７月３１日に被告に対して 79,315.52 豪ドルを送金した事実が存在する。**（注[11]）**

イ　原告と共有された情報においては、豪州子会社が被告へ送金した金銭が「預り金」としての性質であることを報告していないものの、原告は、豪州子会社が平成２９年７月３１日に被告に対して送金した金銭 79,315.52 豪ドルについて把握できる状況であり、原告と共有された情報は、 79,315.52 豪ドルが「被告への戻入れ」であるとの認識を原告に促すものである。

---

[10] 被告準備書面（３）第２の２ ⑶

[11] 原告第２準備書面第１の２ ⑷ ア、被告準備書面（３）第２の２ ⑸ ア

ウ　さらに、原告と共有された情報において、豪州子会社が被告へ送金した金銭が「預り金」としての性質であることを報告していないことは、

- 豪州子会社が、豪州から「« 豪州子会社 » への還付額（甲２０の１）」として受けた金銭と
- 豪州子会社が、平成２９年７月３１日に被告に対して送金した金銭 79,315.52 豪ドルが

同一の支払手続についてのものであるか否かを不確かにしている。

エ　そのため、豪州子会社が、豪州税務当局から「« 豪州子会社 » への還付額（甲２０の１）」として受けていないにもかかわらず、豪州子会社が被告に対して、「過年度ＪＸＴＧエネルギーの支払分（甲２０の１）」、すなわち、被告が過去年度にＧＳＴとして支払いをした金銭に該当するものとして送金した疑いが拭えない状況である。

オ　豪州子会社による被告への送金については、原告が令和元年１２月２日に、調査補助者に対して「« 豪州子会社 » の会計仕訳が預り金勘定科目で行われているかを確認していただき、利益移転が無いことを明確に示してください。（甲２５の２）」と告げた際、調査補助者が「« 豪州子会社 » の会計仕訳を調べることは、「コンプライアンス違反ではない」という結論に影響しませんので調査不要と判断しています。（甲２５の５）」と通知した。

（甲２５の２、甲２５の５）

カ　以上のとおり、被告においては、豪州子会社が被告の還付請求を代行することで解決したという正当性が疑われる情報を原告と共有することにより、本件豪州企業に対するＧＳＴの支払が契約内容に基づかないという事実を意図的に原告に隠していた。

⑸　まとめ

被告は、原告に対し、以下のような情報を共有又は認識させた。

- 本件豪州企業へのＧＳＴの支払は、ＧＳＴに関する定めのない契約に基づくものである。
- 本件豪州企業に対するＧＳＴの支払は、平成２８年１１月以降のＧＳＴ法改正を背景としたものであり、法的に問題がない。
- 豪州子会社が被告の還付請求を代行し、被告に対して 79,315.52 豪ドルを送金した。

被告は、原告に対して行動基準第１１項⑶に違反する行為を行うことで、原告に「本件豪州企業に対するＧＳＴの支払が契約内容に基づいていたか否かを調査しなかった」という誤った事実を認識させたうえ、原告を本件豪州企業に対するＧＳＴの支払が契約内容に基づかないという事実に対して講じられた措置を把握できない状況に置いていた。

3　前回訴訟の確定判決の既判力が本件訴訟に及ばず、実質的な蒸し返しにも当たらない。また、本件訴訟における原告の主張は、信義則に反せず、許される。

⑴　本件訴訟訴訟物における通報と前回訴訟訴訟物における通報は同一関係にない。仮に同一の通報とみなすとしても、本件規程に基づく対応事項は、独立関係にあるだけでなく、その対象が異なるため、本件訴訟訴訟物と前回訴訟訴訟物は同一関係にない。

ア　まず、そもそも、既に述べたとおり（注[12]）、前回訴訟控訴審判決の既判力は、本件訴訟に及ばす、実質的な蒸し返しにも当たらない。

イ　これに対して、被告の主張においては（注[13]）、本件通報に関して被告が原告に対する信義則上の義務に違反したことを理由として債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を請求するものである点が、本件訴訟訴訟物と前回訴訟控訴審判決の既判力の生じた訴訟物（以下、単に「前回訴訟訴訟物」とい

12　原告第１準備書面第２の１、原告第２準備書面第１の６

13　答弁書第３の３

う。）で同一であるという主張が存在する。

ウ　そもそも、本件訴訟は、本件通報に関して被告が原告に対する信義則上の義務に違反したことを理由として債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を請求するものではない。したがって、被告の主張は誤りである。

エ　上記ウの点についてはひとまずおくとして、本件訴訟訴訟物と前回訴訟訴訟物との違いは、表８に示すとおりである。

表８．本件訴訟訴訟物と前回訴訟訴訟物との違い

※**（ア）**は、本件規程に基づく対応事項を示す。

※**（イ）**は、本件規程に基づく対応事項**（ア）**の対象を示す。

※**（ウ）**は、 紛争をめぐる通報及び通報情報を示す。

※**（注）**「役員等に対する報告」は、通報者に対する対応でない。また、実際には「再度、通報可能である旨の通知」は、調査報告の際に行われなかった。**（乙１、乙１０、乙１１、乙１２）**

	（ａ）本件訴訟訴訟物	**（ｂ）前回訴訟訴訟物**
（ア）	調査によって確認されている法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実について ・是正措置及び再発防止策等の通知 ・是正措置及び再発防止策等の実行	・調査の実施 ・調査を実施しない場合の通知 ・通報情報の管理 ・役員等に対する報告 ・再度、通報可能である旨の通知 **（乙３）**
（イ）	・調査によって確認されている法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実	・通報に係る情報 **（注）**
（ウ）	・本件通報、追加通報及び調査補助者に対する追加通報に係る通報情報 **（表７の（ｂ）で示した書証）**	・本件通報及び追加通報の２件の内部通報に係る通報情報 **（乙２、甲５、甲２２の１）**

オ　本件規程１．２⑼に定める調査は、「「調査」とは、通報情報に関する事

実を確認するための調査をいう。」という定めのとおり、調査の対象は「通報」そのものではなく、「通報情報」である。**（乙１）**

また、消費者庁が公表した「公益通報者保護法第 11 条第１項及び第２項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」に定める「公益通報対応業務」も、「「公益通報対応業務」とは、法第 11 条第１項に定める「公益通報対応業務」をいい、内部公益通報を受け、並びに当該内部公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務をいう。」という定めのとおり、調査の対象は「内部公益通報」そのものではなく、「内部公益通報に係る通報対象事実」である。**（注[14]）**

カ　端を発する行為が同じ本件通報であったとしても、通報者と調査補助者がやり取りをしている間に、新たな事実が発生したり、通報者が新たな事実に気づく場合がある。

また、本件規程２．５⑵の定めのとおり、「通報情報の追加」という概念がある**（乙１）**

実際にも、原告と調査補助者がやり取りをしている間に、原告は、調査補助者に対し、新たに発生した事実を告げている。**（甲１０の２）**

キ　したがって、紛争をめぐる事実関係を明確にする際には、通報という行為だけでなく、通報情報の内容から事実関係を整理する必要がある。

ク　これに対して、被告の主張においては（注[15]）、「原告が「本件訴訟主要事実」として記載する各事実も、原告のいう「前回訴訟主要事実」と同一の通報（本件通報）に関するものである以上は、同一の信義則上の義務の違反の評価根拠事実を新たに追加するものにとどまる。」という主張が存在する。

しかし、被告の主張においては、調査補助者に対する追加通報に係る通報

---

[14] 「公益通報者保護法第 11 条第１項及び第２項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_210820_0001.pdf

[15] 被告準備書面（２）第２の１⑵イ

情報が本件規程１．２⑹に定める通報情報として取り扱われているか否かが依然として不明確である。被告は、紛争をめぐる事実関係が明確にされない状態においたうえで、「同一の通報（本件通報）に関するものである」という主張を展開している。

ケ　実際の事実関係としても、原告が調査補助者に対して、被告と本件豪州企業との間で締結された契約の確認に関する状況や疑念を明確に告げたのは、本件通報ではなく、平成２９年１月４日以降の調査補助者に対する追加通報においてである。**（甲５、甲８ないし甲１８）**

コ　したがって、表８の**（ウ）**に示すとおり、本件訴訟訴訟物における通報及び通報情報と前回訴訟訴訟物における通報及び通報情報は同一関係にない。

サ　仮に、端を発する行為が同じ本件通報であること等を理由に、本件訴訟訴訟物における通報と前回訴訟訴訟物における通報を同一の通報とみなすとしても、本件規程に基づく対応事項は表８の**（ア）**に示すとおりであり、本件規程に基づく対応事項**（ア）**の対象は表８の**（イ）**に示すとおりである。

したがって、表８の**（ア）**に示す本件規程に基づく対応事項は、独立関係にあるだけでなく、その対象も異なる。

シ　以上により、本件訴訟訴訟物における通報と前回訴訟訴訟物における通報は同一関係にない。仮に同一の通報とみなすとしても、本件規程に基づく対応事項は、独立関係にあるだけでなく、その対象が異なるため、本件訴訟訴訟物と前回訴訟訴訟物は同一関係にない。

⑵　原告は、被告による行動基準第１１項⑶に違反する行為により、調査によって確認されている法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実の存在だけでなく、これに対する対応がなされたのか否かが把握できない状況に置かれていた。

ア　まず、念のために申し添えると、被告の主張においては（注[16]）、「原告は、前回訴訟においては、・・・原告に対して是正措置、再発防止策又は対

[16]　答弁書第３の４

応策を実施したとの通知をしなかったこと（同規程３．６⑴イ又はウの違反）については、主張していなかった」と認めており、「前回訴訟においては、・・・本件通報に関連する本件規程違反については、ほとんど網羅的な主張を行っていたはずである。」という主張は、矛盾が存在する主張である。

イ　また、被告の主張においては（注[17]）、原告が前回訴訟において本件訴訟に関連する請求をする機会があったことの根拠として、主張書面の頁数や期日の回数を挙げている。

しかし、原告が前回訴訟において本件訴訟に関連する請求をする機会が与えられたかどうかは、主張書面の頁数や期日の回数に直接的に依存するものではない。

ウ　前回訴訟において本件訴訟における請求をする場合は、

- 調査をせず、あるいは不十分であったこと
- 調査を実施しない場合の通知をしなかったこと
- 調査によって確認されている法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実に対する対応をしなかったこと

を同時に主張する必要がある。

エ　しかし、上記２で述べたとおり、被告は、原告に対して行動基準第１１項⑶に違反する行為を行うことで、原告に「本件豪州企業に対するＧＳＴの支払が契約内容に基づいていたか否かを調査しなかった」という誤った事実を認識させたうえ、原告を本件豪州企業に対するＧＳＴの支払が契約内容に基づかないという事実に対して講じられた措置を把握できない状況に置いていた。

オ　また、原告の業務は契約締結に関するものではなく、契約書を閲覧できる立場にないため、契約期間中に契約内容を変更できるかどうかについては把握できない。

---

[17] 答弁書第３の４

そのため、令和２年６月２５日付及び同年７月９日付の文書で本件契約に関する情報が原告に提供されたとはいっても、その文書が提供された時点で、平成３０年９月１３日が締結日である本件契約の内容と、平成２８年９月１４日から平成２９年８月１４日までの本件内部通報制度の活動との因果関係を把握することは困難である。**（甲２１）**

カ　以上のとおり、原告は、被告による行動基準第１１項⑶に違反する行為により、調査によって確認されている法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実の存在だけでなく、これに対する対応がなされたのか否かが把握できない状況に置かれていた。

⑷　まとめ

以上のとおり、被告は、原告に対して行動基準第１１項⑶に違反する行為を行うことで、原告に「本件豪州企業に対するＧＳＴの支払が契約内容に基づいていたか否かを調査しなかった」という誤った事実を認識させており、原告が、前回訴訟において、

- 調査をせず、あるいは不十分であったこと
- 調査を実施しない場合の通知をしなかったこと
- 調査によって確認されている法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実に対する対応をしなかったこと

を同時に主張して一回的解決を図ることは困難である。

よって、前回訴訟の確定判決の既判力が本件訴訟に及ばす、実質的な蒸し返しにも当たらない。また、本件訴訟における原告の主張は、信義則に反せず、許される。

以上